

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3483/2548

นางสมจิตร สอ้าง กับพวก
นางกฤษณา สุขทอง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 145, มาตรา 172, มาตรา 245 (1)

คดีนี้โจทก์ทั้งสองบรรยายว่า โจทก์ทั้งสองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกับจำเลยทั้งสอง โจทก์ทั้งสองขอแบ่งการครอบครองที่ดินกับจำเลยทั้งสองแต่จำเลยทั้งสองเพิกเฉย โจทก์ทั้งสองมีคำขอบังคับให้จำเลยทั้งสองไปแบ่งแยก ส่วนจะแบ่งแยกอย่างไร โจทก์ทั้งสองก็ได้แนบแผนที่วิวาทแสดงแนวเขตที่ดินของโจทก์ทั้งสอง ซึ่งศาลในคดีก่อนได้วินิจฉัยชี้ขาดไว้แล้วมาท้าทายฟ้องและที่โจทก์ทั้งสองอ้างถึงคำพิพากษาในคดีก่อนด้วยก็เพียงเพื่อให้ปรากฏว่าศาลในคดีก่อนได้วินิจฉัยกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทอย่างไร ฟ้องโจทก์ทั้งสองจึงไม่เคลือบคลุม

โจทก์ทั้งสองและจำเลยทั้งสองเป็นคู่ความในคดีก่อน คำพิพากษาในคดีดังกล่าวจึงผูกพันโจทก์ทั้งสองและจำเลยทั้งสองตาม ป.วิ.พ. มาตรา 145 ซึ่งศาลพิพากษาคดีถึงที่สุดแล้วว่าโจทก์ทั้งสองเป็นเจ้าของที่ดินพิพาทโดยครอบครองเป็นสัดส่วน เมื่อคดีนี้โจทก์ทั้งสองฟ้องจำเลยทั้งสองขอให้แบ่งแยกที่ดินดังกล่าว จำเลยทั้งสองจึงไม่อาจยกข้อต่อสู้ให้เป็นอย่างอื่นได้ คงมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยเพียงว่า ที่ดินพิพาทของโจทก์มีเนื้อที่เท่าใด แผนที่วิวาทในคดีก่อนของโจทก์ระบุว่าเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 54 ตารางวา แต่เนื้อที่ตามแผนที่วิวาท จล.1 ระบุว่า 2 ไร่ 1 งาน 88 ตารางวา ซึ่งโจทก์ลงชื่อรับรองในแผนที่วิวาทดังกล่าว จึงฟังได้ว่าที่ดินส่วนของโจทก์ทั้งสองมีเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ 1 งาน 88 ตารางวา และต้องแบ่งตามแผนที่วิวาทดังกล่าว การที่ศาลอุทธรณ์ภาค

1 พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น โดยวินิจฉัยว่า เนื้อที่ของที่ดินส่วนของโจทก์ประมาณ 2 ไร่ 2 งาน 54 ตารางวา และให้จำเลยทั้งสองไปจดทะเบียนแบ่งแยกตามเนื้อที่ดิน ในคดีก่อนไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา และเนื่องจากเป็นคำพิพากษาที่เกี่ยวข้อง ด้วยการชำระหนี้ไม่อาจแบ่งแยกได้จึงให้มีผลบังคับกับจำเลยที่ 2 ด้วยตาม ป.วิ.พ. มาตรา 247 ประกอบมาตรา 245 (1)

โจทก์ทั้งสองฟ้องว่า โจทก์ทั้งสองกับจำเลยทั้งสองมีกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินโฉนดเลข ที่ 1390 เนื้อที่ 5 ไร่ 64 ตารางวา ต่อมาจำเลยทั้งสองฟ้องโจทก์ทั้งสองให้แบ่งแยกที่ดิน ดังกล่าว คดีถึงที่สุดชั้นศาลฎีกาว่าโจทก์ทั้งสองเป็นเจ้าของที่ดินส่วนทางด้านทิศ เหนือและทิศตะวันตก เนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 54 ตารางวา โจทก์ทั้งสองกับจำเลยทั้งสอง ตกลงจะไปขอรังวัดแบ่งแยกที่ดินตามส่วนกรรมสิทธิ์รวมแล้ว แต่จำเลยทั้งสอง บิดพลิ้วไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง และจำเลยที่ 1 เก็บโฉนดที่ดินไว้ทำให้ไม่สามารถแบ่ง แยกที่ดินได้ ขอให้พิพากษาบังคับจำเลยที่ 1 ส่งมอบโฉนดที่ดินดังกล่าวแก่โจทก์ทั้งสอง ให้จำเลยทั้งสองไปดำเนินการขอแบ่งแยกที่ดินเฉพาะตามส่วนดังกล่าวให้แก่โจทก์ทั้งสอง หากจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา โดย จำเลยทั้งสองเสียค่าใช้จ่าย

จำเลยที่ 1 ให้การว่า ฟ้องเคลือบคลุม จำเลยที่ 1 เคยขอรังวัดแบ่งแยกที่ดินแต่ โจทก์ทั้งสองกลับนำชี้ที่ดินส่วนของโจทก์ทั้งสองมากกว่าตามคำพิพากษาศาลฎีกาจึงตกลง กันไม่ได้ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองไปจดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินโฉนดเลขที่ 1390 ด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกภายในรูปเส้นสีแดงดำหมายสีเขียวประ ตามแผนที่ วิวาทเอกสารหมาย จ.2 ในสำนวนคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 207/2534 ของศาลชั้นต้น ให้แก่โจทก์ทั้งสอง หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของ จำเลยทั้งสอง ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ทั้งสอง

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่า โจทก์ทั้งสอง กับจำเลยทั้งสองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินโฉนดเลขที่ 1390 ตำบลโพธิ์สาม อำเภอสว่าง (ค่ายบางระจัน) จังหวัดสิงห์บุรี เนื้อที่ 5 ไร่ 64 ตารางวา จำเลยทั้งสอง ฟ้องให้โจทก์ทั้งสองแบ่งแยกกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินตามคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 207/2534 ของศาลชั้นต้น ซึ่งศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว คดีมีปัญหาต้อง วินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ประการแรกว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่ เห็นว่า คดีนี้มีลักษณะสืบเนื่องมาจากคดีก่อนที่จำเลยทั้งสองฟ้องโจทก์ทั้งสองเป็นจำเลยขับไล่ โจทก์ทั้งสองออกจากที่ดิน ส่วนที่จำเลยทั้งสองอ้างว่าเป็นของจำเลยทั้งสองบางส่วนคิด เป็นเนื้อที่ 100 ตารางวา โจทก์ทั้งสองให้การต่อสู้คดีว่าที่ดินพิพาทจำนวน 100 ตาราง วาตามฟ้องของจำเลยทั้งสองนั้นเป็นที่ดินของโจทก์ทั้งสอง คดีถึงที่สุดโดยศาลวินิจฉัย ว่าที่ดินพิพาทตามฟ้องเป็นของโจทก์ทั้งสองไม่ใช่ของจำเลยทั้งสอง โจทก์ทั้งสองฟ้องคดีนี้ โดยอ้างถึงผลตามคำพิพากษาคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 207/2534 ของศาลชั้นต้นว่า โจทก์ทั้งสองเป็นเจ้าของร่วมกับจำเลยทั้งสองในที่ดินโฉนดเลขที่ 1390 ตามฟ้อง โดย โจทก์ทั้งสองครอบครองเป็นส่วนสัดที่ดินทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันตก ตามรูปเส้น

คดีดำหมายสืบเกี่ยวประโนแผนทววาท เนื่อทวประมาณ 2 ไร่ โจททททงสวขอแบ่งแยกทวดิน ส่วทวทวเนือของโจททททงสว แต่จ้ลยททงสอเพทกเจย โจททททงสวแนบสำเนาคำพทพาทษา ศาลชนันัน ศาลอุทธรณภาค 2 และศาลฎทกา รวททงแผนทววาทเนคดทกอนมาท้ย พ้องด้ย เห็นได้วาคดทวเนืออ้างทวอศ้ยเพนหลักแห่งข้อหาทวควอพ้องโจททททงสวทว บรรยายว โจททททงสวเพนเจ้าของกรรมสททรวรทวมทกับจ้ลยททงสอ โจททททงสวขอแบ่ง แยกการครอบครองทวดินดงกล้วทกับจ้ลยททงสอแต่จ้ลยททงสอเพทกเจย โจททททง สวมีคำขอบ้งค้บให้จ้ลยททงสอไปแบ่งแยก ส่วทวจะแบ่งแยกอย้างไร โจททททงสวทวได้ แนบแผนทววาทแสดงแนวเขตทวดินของโจททททงสวซ้งศาลเนคดทกอนได้วทนจ้นยช้ขาด ไว้แล้วมาท้ยพ้อง พ้องโจททททงสวซ้งไมเคลือบคลุม ทวโจททททงสวอ้างถ้งคำพทพาทษาเน คดทกอนด้ยทวเพทงเพอให้ปรากฎวศาลเนคดทกอนได้วทนจ้นยถ้งกรรมสททวเนทวดิน พทพาทอย้างไร ศาลอุทธรณภาค 1 วทนจ้นยมาชอบแล้ว ฎทกาของจ้ลยทว 1 ข้อเนพ้งไม ช้เน

ป้ญหาทวต้องวทนจ้นยต่อไปตามฎทกาของจ้ลยทว 1 ว จ้ลยททงสอต้องจด ทะเบทยเนแบ่งแยกทวดินตามเนนดทวดินตามพ้องให้แก่โจททททงสวหรือไม คดทวเนือโจททททง สวและจ้ลยททงสอเพนค่วความเนคดทกอน คำพทพาทษาเนคดทดงกล้วจ้งผูกพันโจทท ททงสวและจ้ลยททงสอตามประมวลกฎหมายวทพทพารณาความแพ่ง มาตรา 145 ซ้ง ศาลพทพาทษาคดทวถ้งที่สุดแล้ววโจททททงสวเพนเจ้าของทวดินพทพาทโดยครอบครองเพน ส่วทวสัดททางททศเหนือตลอดแนวและด้านททศตะวันตกกตลอดแนว เมอคดทวเนือโจททททงสว พ้องจ้ลยททงสอขอให้แบ่งแยกทวดินส่วทวของโจททททงสวตามทวศาลเนคดทดงกล้วได้ วทนจ้นยไว้เพนทวที่สุดวโจททททงสวเพนผู้ครอบครองทวดินส่วทวดงกล้ว จ้ลยททงสอจ้ง ไมอจยกข้อต่อสู่ให้เพนอย้างอ่นได้ ทวจ้ลยทว 1 อ้างวโจททททงสวครอบครองทวดิน ส่วทวทวพทพาทเนคดทกอนเพทง 100 ตารางวา เน็น ทวเพนข้ออ้างของจ้ลยทว 1 ทวยกช้เน กล้วอ้างเนคดทกอนเพทงเพอให้ศาลรับพ้งข้อเททจจรทงวโจททททงสวครอบครองทวดิน พทพาทจ้นวน 100 ตารางวา ซ้งศาลเนคดทกอนทวมิได้พ้งข้อเททจจรทงเช่นเน็น คงมี

ปัญหาต้องวินิจฉัยต่อไปเพียงว่า ที่ดินพิพาทที่เป็นของโจทก์ทั้งสี่มีเนื้อที่เท่าใด ข้อเท็จจริงเชื่อว่าเจ้าพนักงานที่ดินจัดทำแผนที่วิวาทตามที่โจทก์ทั้งสี่และจำเลยทั้งสองนำขึ้นแล้ว ซึ่งเมื่อเทียบกับแผนที่วิวาทตามเอกสารหมายเลข จ.2 ในคดีก่อนแล้วรูปและแนวเขตของที่ดินของโจทก์ทั้งสี่กับที่ดินของจำเลยทั้งสองและบริเวณที่ดินพิพาทตรงกัน คงมีที่แตกต่างกันคือจำนวนเนื้อที่ทั้งหมดของที่ดินของโจทก์ทั้งสี่ตามแผนที่วิวาทซึ่งตามเอกสารหมายเลข จ.2 ในคดีก่อนระบุว่าเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 54 ตารางวา แต่เนื้อที่ตามแผนที่วิวาทเอกสารหมายเลข จล.1 ระบุว่า 2 ไร่ 1 งาน 88 ตารางวา ซึ่งโจทก์ที่ 1 ก็ลงชื่อรับรองในแผนที่วิวาทเอกสารหมายเลข จล.1 จึงฟังได้ว่า ที่ดินส่วนของโจทก์ทั้งสี่มีเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ 1 งาน 88 ตารางวา และต้องเป็นการแบ่งตามแผนที่วิวาทเอกสารหมายเลข จล.1 ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณายืนตามศาลชั้นต้นโดยวินิจฉัยว่าเนื้อที่ของที่ดินส่วนของโจทก์ทั้งสี่ประมาณ 2 ไร่ 2 งาน 54 ตารางวา และให้จำเลยทั้งสองไปจดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินตามฟ้องตามแผนที่วิวาทเอกสารหมายเลข จ.2 ในคดีก่อนนั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของจำเลยที่ 1 ในข้อนี้ฟังขึ้นบางส่วน และเนื่องจากเป็นคำพิพากษาเกี่ยวกับการชำระหนี้อันไม่อาจแบ่งแยกได้ จึงให้มีผลบังคับแก่จำเลยที่ 2 ด้วยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 247 ประกอบมาตรา 245 (1)"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองไปจดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินโฉนดเลขที่ 1390 ตำบลโพสังโหม อำเภอสิงห์ (ค่ายบางระจัน) จังหวัดสิงห์บุรี ทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันตก ภายในเส้นสีแดงหมายสีชมพูตามแผนที่วิวาทเอกสารหมายเลข จล.1 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1

(จิระ โชติพงศ์-โนรี จันทรธร-ธนพจน์ อารยลักษณ์)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ